

1002676-79.2021.8.26.0223

Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime

Assunto: Difamação

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... trabalhava, não aconteciam casos de furto ou danos contra o patrimônio público. Recorda-se que aconteceram várias ocorrências no período em que o querelado Afonso trabalhava, inclusive, tais ocorrências encontram-se registradas. Natural que tais ocorrências acontecessem, pois se tratava de local extenso e aberto. Contudo, tais ocorrências prejudicaram o funcionamento do Paço Rafael ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002676-79.2021.8.26.0223 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002676-79.2021.8.26.0223

Classe - Assunto:

Representação Criminal/Notícia de Crime - Difamação

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Querelante:

Afonso Elesbão Junior

Querelado:

Emanoel de Brito Junior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

Emanoel de Brito Júnior, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 138, caput, c.c. artigo 141, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 25 de setembro de 2020, por meio da rede social facebook, acusou o querelante Afonso Elesbão Júnior, funcionário público, da prática do crime de prevaricação.

Designada audiência de conciliação, restou infrutífera. A queixa-crime foi recebida em 16 de novembro de 2021 (fls. 68). O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 72/73), que não comportou acolhimento (fls. 74/75).

Durante a instrução criminal, foram ouvidos o querelante, três testemunhas comuns e o querelado foi interrogado (fls. 112/113). Encerrada a instrução, pelas partes não foram requeridas diligências, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal (fls. 114).

Nas alegações finais, o querelante pugnou pela procedência da ação nos exatos

termos da queixa-crime (fls. 120/126).

O representante do Ministério Público, nas alegações finais, requereu a procedência da ação, entendendo que restaram provadas a materialidade e a autoria do delito imputado ao acusado (fls. 149/152).

A defesa, nas alegações finais, requereu a improcedência da ação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fixação de regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 130/141).

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade delitativa restou devidamente comprovada pelas fotos de fls. 03/06, que comprovam as postagens realizadas pelo querelado em sua rede social, pelo documento de fls. 41, bem como pela prova oral coligida nos autos.

Da mesma forma, a autoria do réu restou incontroversa pelas provas produzidas durante a instrução criminal.

Em juízo, ao ser interrogado, o querelado confirmou os fatos narrados na queixa-crime. Disse que na época dos fatos trabalhava no Paço Rafael Vitiello no período das 19:00 às 07:00 horas (em escala 12/36) e o querelante Afonso trabalhava em período diverso, sendo que no período em que o querelado trabalhava, não aconteciam casos de furto ou danos contra o patrimônio público. Recorda-se que aconteceram várias ocorrências no período em que o querelado Afonso trabalhava, inclusive, tais ocorrências encontram-se registradas. Natural que tais ocorrências acontecessem, pois se tratava de local extenso e aberto. Contudo, tais ocorrências prejudicaram o funcionamento do Paço Rafael Vitiello e das demais Secretarias que o compõe, causando prejuízo ao erário público (que teve que repor o material furtado).

Publicou em suas redes sociais o que a administração pública "deixou de fazer". Logo depois, saiu a promoção do querelante Afonso, não sendo observado o disposto no art. 144, §8º, da Constituição Federal, e na Lei nº 13.022, em relação à função específica da Guarda Civil Municipal, que seria a proteção dos "bens, serviços e instalações municipais" sob a guarda do servidor público. Possui diversos desafetos na guarda municipal do Guarujá. No serviço público da Cidade do Guarujá não existe meritocracia, são todos cargos políticos. Não pretendia atingir pessoalmente a moral do querelante Afonso, pretendia apenas esclarecer como funciona o serviço público da cidade (fls. 115).

E as provas produzidas em juízo demonstraram a conduta típica praticada pelo acusado, não sendo apresentada situação a excluir o crime ou isentá-lo de pena. Senão vejamos.

O querelante Afonso Elesbão Júnior, em juízo, disse que na época dos fatos foi nomeado chefe por méritos próprios. Contudo, o querelado questionou a nomeação em suas redes sociais, acusando o querelante da prática do crime de prevaricação e dando a entender que o querelado não possuía competência para ocupar o cargo para o qual havia sido nomeado. Ambos são guardas municipais na cidade do Guarujá e já se conheciam do trabalho. São guardas municipais de carreira há 22 anos. Afirma que foi convidado a ser chefe por méritos próprios, mas que assim que saiu a nomeação no Diário Oficial o querelado passou a falar inverdades. Acredita que o querelado pretendia impedir a nomeação do querelante, mas não sabe qual era a real intenção de Emanuel. Ficou surpreso com os fatos, pois nunca teve nenhum problema com o querelado. Nunca trabalhou pessoalmente com o querelado. As "inverdades" proferidas pelo querelado afetaram sua família, sua esposa e sua mãe. Ficou ansioso com a situação e passou alguns dias sem dormir. O querelado também questionou a nomeação do querelante na própria sede da GCM. Entretanto, foi nomeado normalmente para o cargo de chefia. Soube das publicações por colegas de trabalho, que viram as postagens e encaminharam "prints" ao querelante. Quando soube das publicações, procurou um advogado para defender seus direitos, pois não acha justo passar por esse tipo de humilhação. Cuida muito bem de sua família. Durante todos os anos em que trabalha na GCM, nunca teve problema com ninguém. Acredita que o querelado fez

tais afirmações porque queria ser nomeado chefe no lugar do querelante. Na publicação o querelado afirmava que o querelante havia prevaricado em suas funções e que não possuía capacidade para o cargo. Ficou muito chateado com os fatos. Inclusive, a postagem chegou ao conhecimento de sua esposa. Foi acusado pelo querelado da prática do crime de prevaricação (fls. 115). E as declarações do querelante não são provas isoladas nos autos, uma vez que confirmadas pelos depoimentos das testemunhas e pela prova documental de fls. 03/06 e fls. 41.

Raphael Braga de Amorim, em juízo, relatou que também atua como guarda municipal na cidade do Guarujá. Possui apenas vínculo profissional com as partes. Recorda-se que, na época dos fatos, viu uma postagem do querelado Emanuel, na rede social facebook, sobre situações envolvendo o querelante. Não se recorda com certeza das palavras utilizadas pelo querelado, mas ele afirmava que o querelante não era capacitado para exercer o cargo para o qual tinha sido nomeado. O querelante tinha sido nomeado como supervisor, o que desagradou o querelado, que manifestou sua insatisfação nas redes sociais. Já trabalhou com o querelado efetuando rondas. O querelado deu a entender em sua publicação que o querelante Afonso não era capacitado para o cargo porque existiam "ocorrências" em seu posto de trabalho (fls. 115).

Thiago Santana Vigal, em juízo, relatou que é guarda municipal na cidade do Guarujá há 22 anos e conhece ambos do trabalho. Na época dos fatos, viu uma postagem na rede social do querelado Emanuel, relatando que o querelante Afonso praticava atos de "prevaricação" durante o seu plantão. Ele dizia que em seu plantão não aconteciam "coisas", apenas no plantão do querelante, como se estivesse "imputando responsabilidades" ao querelante (fls. 115).

Sandra Souza, em seu depoimento judicial, relatou que é guarda municipal na cidade do Guarujá há 21 anos e conhece ambos do trabalho. Recorda-se que a publicação realizada pelo querelado na época dos fatos demonstrava indignação pela nomeação do querelante ao cargo de supervisor. Ele manifestou sua opinião na rede social, relatando ineficiência no trabalho por parte do querelante. O querelado afirmava que o querelante não executava seu trabalho de maneira correta. Desconhece qualquer conduta que desabone o querelante em seu trabalho. Ao que sabe, o querelante trabalhava corretamente. Soube dos fatos pela publicação na rede social do querelado e por comentários de populares. Os comentários eram ruins, pois questionavam a conduta do querelante Afonso. A publicação deixava claro que se tratava do guarda municipal Afonso. O querelado costuma expor suas ideias na rede social, demonstrando seu descontentamento (fls. 115).

Como se vê, bem delineada restou a conduta do réu.

O artigo 138, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando há imputação falsa, a terceiro, de fato certo e determinado definido como crime.

Pois bem, a prova dos autos permite concluir que o crime de calúnia restou devidamente configurado. Isto porque, na publicação realizada em 25 de setembro de 2020 (fls. 03), o querelado afirma que "todas as ocorrências de furto no Paço Raphael Vitiello" aconteceram no horário de trabalho do querelante e que tais "ocorrências" não eram comunicadas por ele, que cometia o crime de prevaricação. Destaco que na mesma postagem o querelante afirma que se tratava da promoção de um GCM publicada no Diário Oficial de 25/09/2020, especificamente na folha 02, de forma que não há dúvidas de que tais afirmações foram feitas contra o querelante Afonso. Inclusive, em juízo, o querelado confessou a autoria da publicação e os fatos narrados na queixa-crime.

Observe que a afirmação do querelado de que não pretendia atingir a moral do querelante não merece prosperar, uma vez que ficou comprovada a imputação falsa de fato definido como crime.

Neste sentido, a jurisprudência:

"Calúnia. Configuração. Conduta de imputar falsamente crime ao querelante.

Materialidade e autoria demonstradas. Postagens via facebook. Confissão de autoria pelo acusado. Alegação de negativa do dolo da conduta. Tese isolada e não convincente. Ação do réu que nítida e falsamente imputou crime de corrupção passiva ao querelante. Condenação mantida. Indenização por danos morais bem aplicada.

Pedido constante da queixa. Configuração do dano in re ipsa. Delito contra a honra e evidência do dano moral. Apelo desprovido, corrigido erro material. (TJSP; Apelação Criminal 1030856-78.2020.8.26.0114; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/03/2022; Data de Registro: 17/03/2022)"

Ainda, observo que a falsidade da acusação é presumida, pois a garantia fundamental da presunção de inocência também deve ser observada na relação entre particulares, e não só pelo Estado em face do particular, notando-se que a postagem não foi realizada em tom de suspeita, mas de afirmação, pois o querelado afirmou que todos os furtos ocorriam no horário de trabalho do querelante e que ele estaria praticando prevaricação ao não reportar tais ocorrências.

Ademais, o querelado não comprovou suas acusações, uma vez que a "parte" realizada pelo querelado foi arquivada por seus superiores hierárquicos, conforme fls. 41. Assim, restou comprovado que o querelado imputou falsamente crime ao querelante, como forma de atingir a sua honra, utilizando-se da internet para divulgar falsas e graves acusações contra o querelante.

Por fim, observo que a causa de aumento de pena prevista no artigo 141, inciso II, do Código Penal, restou configurada, pois o crime de calúnia foi praticado contra funcionário público, em razão de suas funções.

Definida a conduta do réu, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em seu mínimo legal, perfazendo 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa. Deixo de proceder a outros aumentos, tendo em vista que as circunstâncias do delito não extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal.

Na segunda fase, a pena permanece inalterada. Destaco que a atenuante da confissão espontânea não pode levar a pena-base além do mínimo legal.

Na terceira fase, tratando-se de crime praticado contra funcionário público, em razão de suas funções, aumento a reprimenda em 1/3, perfazendo em 08 (oito) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa.

Torno definitiva a pena aplicada.

Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal, sendo que o valor do dia multa deverá ser objeto de correção monetária, na forma do artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Considerando a situação do caso concreto, bem como a natureza do delito, entendo que estão presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal para a substituição da pena. Assim, converto a pena privativa de liberdade aplicada em uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade ou entidade assistencial por igual período, nos moldes a serem deliberados em sede de Execução Penal.

Nos termos do artigo 33 e dos critérios do artigo 59, ambos do Código Penal, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena, no caso de revogação do benefício, por entender ser ele o adequado, analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a natureza do delito, cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa. Entendo, pois, que se trata do regime prisional que se amolda à conduta do réu.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a queixa-crime que Afonso Elesbão Júnior move contra Emanuel de Brito Júnior para CONDENÁ-LO, como incurso nas sanções do artigo 138, caput, c.c. artigo 141, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com a SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade ou entidade assistencial por igual período, nos moldes a serem deliberados em sede de Execução Penal.

O réu poderá recorrer em liberdade.

No que tange às custas processuais, diante da nomeação de Defensor Público ao réu, tem-se que foi deferida tacitamente assistência judiciária gratuita. E sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

P. I. C.

Guaruja, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA